

^[א] וידיס פֿ'ד מ"ו], ^[ב] וינקלד דן], ^[ג] ג' ע"י תוס' פסחוס זו. ד"ה אלף], ^[ד] ועי' גמרי"מ שהלריך בתירוטם של התוס' ובספר פ"י, ^[ה] גנ"ס"א: דשור], ^[ו] גנ"ס"א: וממוקן], ^[ז] ונמשום צור ואש נמי לריך למחוק כל"ל ע"י מהר"ם],

גליון הש"ס

תוס' ד"ח בשחזיק ב' אלא באידך. דלקמן דף ט ע"ב ועי' לקמן דף יג ע"ב תוס' ד"ה כשהזיק: שם ד"ה ברא' ב' ואלא בפ"ב משום ק"ב"ב. ע"י לקמן דף י ע"א כשי"י ד"ה משא"כ נאש: בא"ד ראי לאו קרא דע"י. ע"י בספר יראים נלא"ס ס' ח:

רבינו הנגאל

שן אין כונתה להזיק אלא לאכל להתנאתו, קרן כותה להזיק ואין לה הנאה. ואתא למילף מעבד ואמה דפטרי מריהו. ודחי לה רב אשי. אטו עבד ואמה לאו טעמי' רבה אית בה במתניתין א' בסוף מסכת ידים תאמרו בעבדו ואמרו שיש בהן דעת שאם יקניטנו ילך וידליק גדישו שלחבירו ונמצא מחביבו בכל יום. ולא עמד זה התירוצ' ונדחה. ותריץ רבא הכי תנא שור לרגלו ומבעה לטנו כו'. וקרן מאי שירה. מאי טעמי' שן ורגל מועדין מתחילתן הן ותני להו ברישא. קרן דהוא תם ולכי מייעד הוי ליה מועד תנא ליה בס"פא, כשהזיק חב המזיק לאיתויי קרן. ושמואל מאי טעמי' לא אמ' כרב, אמ' לך אדם אתה קתני ליה בס"פא דמתני', והאדם. ואמאי לא תנא ליה ברישא, דבנוקי ממונו קמייר, ונוקי גופו לא קמייר. ויש אומ' הלכה כשמואל. ורב אמ' לך אדם האי דקתני ליה בס"פא למיחשביה בהדי מועדין הוא דאתא. מאי לא ראי לא ראי, הכי קאמי' לא ראי השור שמשלם את הכופר כו' הצד השוה שבהן שדרכן להזיק. שור דרכו להזיק במועד. אדם דרכו להזיק בישן. ושמירתן עליון, אדם שמירת גופו עליו הוה, ופרק' כו' אבהו דאמי' לתנא תני אדם שמירת גופו עליו.

^[א] עי' תוס' ד"ה מדי דהוא.

ולא ראי השן שאין כוונתו כו'. דאי כתב רחמנא שן לא אחי קרן מיניה ולהכי פריך ולאו ק"ו הוא כל שכן דמשום האי טעמא נפיק קרן משן. וה"ה נמי דקא פריך אטעמא קמא דאי כתב קרן הוה נפקא שן מיניה בק"ו ומה קרן שאין הנאה להזיקה חייב כו'. והאי ליכא לתרוצי דהכי מיפרשא מילתא דרב יהודה לא ראי הקרן שאין הנאה כו' ואי כתב שן לא אחיא קרן מיניה ולא ראי השן שאין כוונתו להזיק כו' ואי כתב קרן לא אחיא שן מיניה ולא תיקשי מידי האי לאו מילתא היא שאין זה לשון הש"ס אלא ההוא דצעי' למיגמר חצריה מיניה נקיט ברישא כדקתני מתני' לא זה וזה שיש בהן רוח חיים כהרי האש שאין צו רוח חיים ואי כתב הני תרתי לא אחי אש מתרוייהו אלמא כל היכא דקתני לא ראי זה כראי זה ההוא דצעי' אגמורי חצריה מיניה נקיט ברישא כדקתני מתני' וה"ק לא ראי זה כראי זה אין דין הכתוב צוה לנהוג צוה: אייטעניך. למיכתב קרן: אפ"ה פטורין. כדאמרינן בפ' החובל (לקמן דף פו.) העבד והאשה פגיעתן רעה החובל בהן חייב וסן שחבלו בנאחרים פטורין: לאו **טעמא רבה איה צוה**. דאי מיחייבת ליה כל שעה שיכעיסנו רבו ילך וידליק גדישו של חבירו כדי למיזי את רבו: אלא **פריך ואימא הכי**. לא ראי השור כראי המצעה דקתני במתני' ה"ק לא ראי הקרן שכוונתו להזיק כהרי השן שאין כוונתו להזיק אלא להנאמה ממכונת הלכך אי כתב קרן לא הוה נפיק שן מיניה: ולא הכי **השן שיש הנאה להזיקה כהרי הקרן כו'.** ואי כתב שן לא אחיא קרן מיניה: ורגל **מאי**. עביד ליה תנא דמתני' דלא תני: **שייריה**. בתמיה: וה"ק. הך דקתני מתני' לא הכי השור כהרי המצעה ה"ק כו': רגל הזיקה מנזי הלכך לא אחיא שן מיניה: רגל וצור שן ואש מועדין מתחילתן לשלם נזק שלם דלא פליג רחמנא צין תם למועד אלא בנגיחה: **שור המזיק ברשות הניזק**. שנכנס לרשות הניזק ונגח שם את שורו ואע"ג דתם הוא משלם נזק שלם. וסתמא כר"ט דאמר לקמן (דף טו:) משונה קרן ברשות הניזק נזק שלם משלם: **בנוקי ממונו**. בנוקין שממונו מזיק מיירי רישא: **בנוקי גופו**. שהוא עצמו מזיק לא

מיירי: **הא קתני אדם**. כסיפא ולמה ליה למיתני ברישא: **למיחשביה כהדי מועדין הוא דאסא**. דקתני חמשה תמין וחמשה מועדין וקחשיב להו ואולי: **ומאי לא הכי**. דקתני במתני' לא הכי השור כהרי המצעה לרב דאמר מצעה זה אדם: שור מועד שנגח אדם ומת משלם כופר הלכך אי כתב שור לא אחיא אדם מיניה דאדם שהרג את חבירו צמוד נהרג בשוגג גולה ואינו משלם כופר: אדם החובל בחבירו חייב בארבעה דברים זער ריפוי שבת וצושת אצל נזק לא קא חשיב דשור נמי נזק משלם אצל בהנך ארבעה דברים אינו חייב כדמסיק בשילהי כ"לד מועדת (לקמן כו.) דאמר' כי יתן איש מוס צעמיתו^א איש צעמיתו ולא שור צעמיתו: וקא פריך **הא השוה כו'.** לרב דאמר תנא שור וכל מיילי דשור היכי מני' למיתני בפקן דרכו להזיק. ולשמואל ליכא למיפרך דרגל ודאי דרכו לילך ולהזיק: **דייף ופשיט**. את רגליו: **אורחיה הוא**. לשבר כלים שבצד מרגלותיו: וקא פריך מאי האי דקתני **ושמירתן עליו**. לשון זה אינו שייך אלא בנוקי ממונו: ה"נ

ארבעה אבות פרק ראשון בבא קמא

ד.

מ"רי דהוה **אעבד ואמה**. ולא כפירוש רש"י שפירש משום דתנן בהחובל (לקמן דף פו.) עבד ואשה פגיעתן כו' דא"כ ה"ל למינקט עבד ואשה אלא מפרש ר"ת דנקט עבד ואמה משום דקאי אמתני' דסוף מסכת ידים וטעמא משום שמה יקניטנו רבו דבסמוך מפורש התם: **לאו אע"ג דכוונתו**

להזיק **אפ"ה פטורין**. וא"ת עבד ואמה גופיה נילף מק"ו דשן להתחייב כיון דאחתי לא ידע טעמא דשמה יקניטנו רבו וע"ק כיון דידע רישא דמתניתין דמסכת ידים (פ"ד מ"ו) מדנקט עבד ואמה ולא נקט עבד ואשה א"כ א' מסתמא ידע סיפא וע"ק דעבד ואמה כשאין כוונתן להזיק נמי פטירי וא"כ מאי מיתני וי"ל דשפיר הוה ידע המקשה טעמא דשמה יקניטנו רבו ואפ"ה פריך כיון דעבד ואמה פטורין ואפילו צאין כוונתן להזיק ואע"ג דלא שייך טעמא דשמה יקניטנו רבו דלטוס הוא^א דפעמים דנתכוונו ויאמרו לא נתכוונו לכך פטירי בכל ענין נמלא שכוונתן גורם הפטור ה"נ קרן שכונתו להזיק יש לנו לפוטרו ורב אשי פ"י דאפילו צאין כוונתו להזיק ליכא טעמא רבה: **בשהזיק חב המזיק כו'.** לא היינו כשהזיק קמא אלא מאידך כשהזיק מרבה לה: **למהשבייה בהדי מועדין כו'.** ושמואל ס"ל דלא ה"ל לאשמועינן כסיפא כיון דלא אשמעין שום חידוש טפי מצרישא אצל שן ורגל אע"ג דתנא ליה ברישא תנא ליה כסיפא גבי מועדין משום חידוש דמפרש השן מועדת לאכול את הראוי לה והרגל מועדת לשבר דרך הילוכה וקנן נמי תנא ואע"ג דתנא ברישא כשהזיק חב המזיק לאתויי קרן מ"מ תנא ליה כסיפא משום דתני ליה גבי חמשה תמים מש"ה תנא ליה נמי כהדי מועדין וא"ת אמאי לא חשיב אש וצור גבי מועדים וי"ל דלא חשיב אלא בעלי חיים אצל צור ואש קך לי פעם ראשונה כמו פעם ג' וד': **בראי אדם שאין משלם את הכופר**. הקשה ריב"א מאי חומרא היא זו האי דאין משלם את הכופר משום דקים ליה דברכה מיניה ומיזך דשוגג נמי פטור מדתנא דבי חזקיה ואור"י דלאו פרכא היא כלל דלא מפטר משום קיס ליה דברכה מיניה וכאן נמי אין שייך להזכיר תנא דבי חזקיה דלקמן פ"ב (דף כו.) משמע דאי לאו קרא דעליו ולא על האדם הוה ילפינן אדם משור שיחייב מזיד מיתה וכופר ומעליו פטרי ליה אפילו שוגג דומיא דשוס^ב דאין מויד לשור ותנא דבי חזקיה דפוסר אפילו שוגג היינו ממון שהזיק בשעת חיוב מיתה ולאפוקי ממאן דדרש בפ' אלו נעורות (כתובות דף לה. ושם) הא אם יהיה אסון לא יענש דדוקא דין אסון אחא חזקיה ואשמועינן לאו דוקא דין אסון לא יענש אלא אפי' שוגג לא יענש: **כיון דבייף ופשיט אורחיה הוא**. צירושלמי יש דישן לא מחייב אלא כשהשכיב עצמו אצל הכלים אצל אם ישן והציאו כלים אצלו ושצרן פטור דהם גרמו לו וכן אם היה ישן והלך חבירו לישן אצלו והזיקו זה את זה הראשון פטור והאחרון חייב: **ולטעמיך**. פירוש אפילו תימא מצעה זה השן: **אדם שמירת גופו ע"י**. מכאן משמע דלא גרסינן במתני' וממונא^א מדלא פריך נמי הכי אדם ממונו הוא א' ומש"ה אין לריך למחוק כדפירשתי לעיל (ג.) ד"ה וממוקן: ואימא

עין משפט
גר מצוה

לג א מ"י פ"א מהל' גניבה הלכה ט סמג עשן קנה טור ש"ע ח"מ ס"י שמת סעיף ד:
לד ב מ"י שם הלכה ט: